FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

APUNTES SOBRE EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

CAPÍTULO II: HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS

CÁTEDRAS

LEGISLACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA CIVIL (71.21 y 91.16)

LEGISLACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL (71.22)

Autores: Ing. Alejandra Cassin - Ing. Héctor D. Papaleo

Bibliografía. ***CCCN Ley N° 26.994 Art.*** **1 - Art. 256**

Nota: Texto en edición.

Agosto 2015

LIBRO PRIMERO

TÍTULO IV

En el presente trabajo se presentan y comentan los artículos más relevantes del Nuevo Código Civil y Comercial, para el ejercicio profesional.

ARTICULO 257*.-Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación (Es durante : una garantía; cesión de derechos; muerte de acreedor o deudor) o extinción (venta, renuncia; desaparición del objeto)* ***de relaciones o situaciones jurídicas.***

nacimiento: usucapión, compraventa, cesión de créditos; der Reales sobre cosa ajena: usufructo; servidumbre; der real de garantía: hipoteca; prenda).

modificación (es durante) : una garantía; cesión de derechos; muerte de acreedor o deudor.

extinción: venta, renuncia; desaparición del objeto.

situaciones y relaciones jurídicas. Se suprime así la referencia a los "derechos y obligaciones" por una fórmula que abarca no solo a los derechos subjetivos y a las obligaciones, sino también a las potestades y deberes que no son obligaciones.

Los hechos que interesan al derecho —hechos jurídicos— pueden emanar de la naturaleza o bien provenir de la persona humana. A los primeros se los denomina "**hechos de la naturaleza"** por oposición a los **"hechos humanos".**

Qué quieren decir las expresiones **situación y relación jurídica**? .Son intercambiables?[1] Roubier eligió la palabra situación, por considerarla más amplia que relación, porque esta se reduce a un vínculo directo entre dos personas, mientras que aquella puede ser también unilateral y es oponible a toda persona.
Borda [2] afirmó que la mención de ambas expresiones en el texto tuvo por objetivo que ningún derecho escape a la regla de la aplicación inmediata de la nueva ley; explicó que: **"*Relación jurídica*** *es la que se establece entre dos o más personas, con carácter particular, esencialmente variable; es un vínculo jurídico entre dos o más personas, del*

[1] http://www.infojus.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/CCyC_Comentado_Tomo_I%20(arts.%201%20a%20400).pdf pág. 24

[2] Roubier, Paul, Le droit transitoire (Conflits des lois dans le temps), 2a ed., 39, París, Dalloz et Sirey, 1960, p. 181.

cual emanan deberes y derechos. Las más frecuentes son las que nacen de la voluntad de las partes: contratos, testamentos.
***Situación jurídica** es la posición que ocupa un sujeto frente a una norma general; o sea genera derechos regulados por ley (y no por la voluntad de las partes) que son uniformes para todos. Es objetiva y permanente; los poderes que de ella derivan son susceptibles de ejercerse indefinidamente, sin que por ello desaparezca la situación o poder; está organizada por la ley de modo igual para todos (por ejemplo, el derecho de propiedad, y, en general, todos los derechos reales, la situación de padre, hijo, etc.)".*

Los hechos jurídicos pueden provenir de la naturaleza —el granizo que destruye la cosecha, el nacimiento, la muerte— o pueden consistir en hechos humanos.
También los estados psíquicos pueden constituirse en hechos jurídicos, en tanto se exterioricen o puedan ser exteriorizados o inferidos a partir de otros hechos. Así, por ejemplo, la intención de causar un daño que es captada por el derecho para agravar la responsabilidad del agente o el dolo, entendido como maquinación enderezada a engañar a otro,o la mala fe.
Los hechos futuros, o la probabilidad de que existan, también pueden ser considerados hechos jurídicos.
En cualquiera de esos casos, siempre es el ordenamiento el que les atribuye aptitud para cambiar o modificar situaciones preexistentes y para configurar situaciones nuevas.

Cabe señalar el ejemplo del rayo que cae en un campo: si arruina la cosecha y el productor no puede entregar lo prometido, ese hecho podrá ser el antecedente fáctico de la imposibilidad de pago; en cambio, si no produce ningún daño o este es irrelevante y no tiene incidencia en el mundo que interesa al derecho, no pertenecerá a la categoría de hecho jurídico.

Tradicionalmente se distinguen unos de otros porque en los hechos de la naturaleza no interviene el ser humano. La doctrina más reciente afirma, en cambio, que deben ser tratados como hechos de la naturaleza también aquellos en los que participa el ser humano pero como ente biológico, como es el caso del nacimiento, la muerte o la enfermedad. Es decir, en este caso la intervención humana no es decisiva porque los efectos jurídicos de la muerte se producen con prescindencia de su voluntad, como es la transmisión de los derechos a los sucesores de la persona fallecida.
Los hechos humanos, en cambio, son aquellos que emanan directamente de un sujeto, siempre y cuando no sea producto de actos inconscientes o reflejos.

***258**.-Simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.*

Los simples hechos lícitos se refieren a los actos voluntarios que no son contrarios al ordenamiento jurídico y que tampoco tienen por fin inmediato la producción de efectos sobre las situaciones y relaciones jurídicas. Esta última es la diferencia esencial entre simple acto lícito y el acto jurídico.

***259**.-Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.*

Acto voluntario: significa que para configurarse depende de que sea ejecutado por la persona con **discernimiento, intención y libertad**, es decir, con todos los elementos internos de la voluntad sanos o sin vicios (art. 260). c.

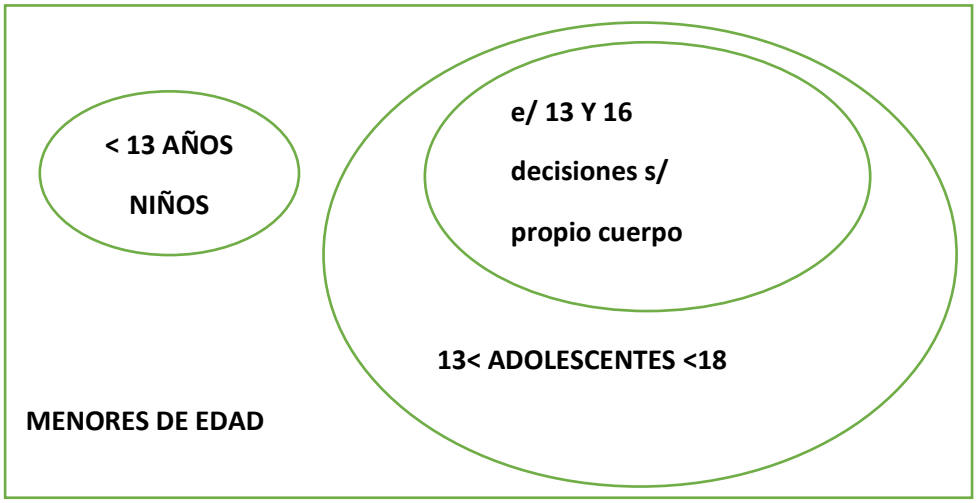
Acto lícito: Si en alguno de sus elementos existen o aparecen cláusulas inválidas o ilícitas, dicha ilicitud podría comunicarse al acto, ya sea en forma total o parcial; de ahí que las nulidades solo se derivan de los actos jurídicos y no de los simples hechos voluntarios.

Fin inmediato de producir efectos jurídicos: es lo que lo diferencia de cualquier otro ACTO que , aunque voluntarios, no tienen el propósito de crear relaciones y situaciones jurídicas.

Para que el acto jurídico sea válido es preciso que la persona que lo otorga sea **persona capaz** de cambiar el estado de su derecho.

El CCyC reputa **involuntario** el acto lícito realizado por **personas menores de trece (13) años, los actos ilícitos ejecutados por quienes no alcanzaron la edad de diez (10) años** y los actos llevados a cabo por quien, al momento de realizarlos, se encontraba privado de razón.

Recordemos:



>16 : ADULTO para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.

Art. 30: Persona **menor de edad con título profesional habilitante**: puede ejercerla por cuenta propia **sin necesidad de previa autorización**. Tiene la administración y disposición de los bienes

que adquiere con el producto de su profesión y **puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella.**

*Entre los trece y los dieciséis años tienen capacidad de ejercicio a efectos de tomar decisiones vinculadas al cuidado de su propio cuerpo siempre que **no resulten invasivos**, ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física (art. 26, cuarto párrafo). En cambio, cuando se trata de tratamientos que comprometen su salud, su integridad física o la vida, se prevé que el adolescente preste su consentimiento junto con la asistencia de los progenitores (ver comentario al artículo 26 CCyC). A partir de allí —dieciséis años— son considerados adultos para tomar cualquier tipo de decisiones vinculadas al cuidado de su propio cuerpo (art. 26 in fine).*[3]

Actos ilícitos < 10 años: se consideran efectuados sin discernimiento los hechos ilícitos cometidos por personas que no han cumplido diez (10) años (art. 261 CCyC).

(es decir: el nuevo Código suprime las categorías de “menores impúberes” y “ menores adultos”).

Error como vicio de la voluntad

*ARTÍCULO 265.- Error de hecho. El error de hecho **esencial** **vicia la voluntad** y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe, además, **ser reconocible por el destinatario** para causar la nulidad.*

“error” = falso conocimiento de la realidad de las cosas (de no haber tenido un falso conocimiento de las cosas, la persona jamás hubiera celebrado el acto.

DE HECHO: cuando recae sobre algún elemento de hecho, contenido o presupuesto del acto.

DE DERECHO: recae sobre el alcance, la existencia o la vigencia de las normas jurídicas. **(NO ANULA EL ACTO) (Art. 8 CCyCN)**[4]

[3] http://www.infojus.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/CCyC_Comentado_Tomo_I%20(arts.%201%20a%20400).pdf

[4] ARTICULO 8°.- Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 267.- Supuestos de error esencial. El error de hecho es esencial cuando recae sobre: a. ***la naturaleza del acto;*** *b.* ***un bien*** *o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa a la querida; c.* ***la cualidad sustancial del bien*** *que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso; d****. los motivos*** *personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente; e.* ***la persona*** *con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue determinante para su celebración.*

Error en la naturaleza del acto …… si una de las partes entiende que vende algo y la otra piensa que se trata de una donación, o a la inversa.

En la cualidad sustancial del bien ……. un campo que no es apto para la siembra.

En la persona …… …. sustitución dolosa de una persona por otra.

ARTÍCULO 268.- Error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento.

Dolo como vicio de la voluntad

ARTÍCULO 271.- Acción y omisión dolosa. ***Acción dolosa*** *es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto.* ***La omisión dolosa*** *causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.*

La omisión dolosa implica **guardar silencio** cuando se advierte que la otra parte se encuentra equivocada o incurre en error respecto de algún elemento esencial del contrato que es determinante de su consentimiento.

El dolo —a diferencia del error— no requiere ser “reconocible” para causar la nulidad del acto.

Dolo y fraude: ambas figuras tienen elementos en común. Consisten en maniobras desleales que causan perjuicio a la víctima. Así, en el **fraude** con posterioridad a la existencia del crédito determinado, el deudor lleva a cabo un acto real con la finalidad de provocar o agravar su insolvencia a efectos de no cumplir con sus obligaciones. En el **dolo**, el acto se comete antes o al tiempo de celebrar el negocio.

ARTÍCULO 272.- Dolo esencial. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes.

- Dolo esencial : debe ser grave

  debe ser la causa determinante del acto

  debe haber provocado un daño importante

  implica que no haya dolo de ambas partes.(ppio. de buena fe).[5]

Violencia como vicio de la voluntad

*ARTÍCULO 276.- **Fuerza e intimidación**. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, **causan la nulidad del acto.** La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso.*

fuerza irresistible **…….fuerza física**

amenazas **……intimidación o violencia moral;** su voluntad no se suprime totalmente —como en el caso de la fuerza— pero está viciada.

[5] "quien juega sucio, no tiene derecho a exigir un juego limpio. Si las partes se han engañado mutuamente, la ley se desinteresa de ellas; es bueno que sufran perjuicio de su propia inconducta". http://www.infojus.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/CCyC_Comentado_Tomo_I%20(arts.%201%20a%20400).pdf pág 455.

Actos jurídicos

SECCIÓN 1ª Objeto del acto jurídico

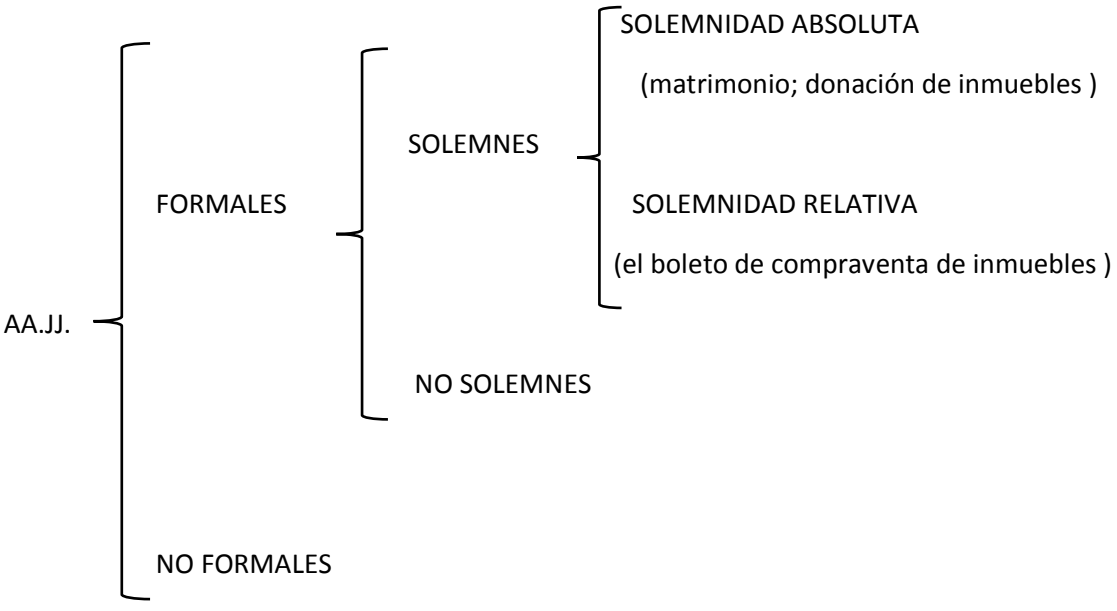
ARTÍCULO 279.- Objeto. El objeto del acto jurídico ***no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana.*** *Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea.*

…

ARTÍCULO 284.- Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley.

Diferencia entre forma y prueba:

La **forma** es el elemento externo del acto; en tanto la **prueba** es el medio, no necesariamente instrumental, por el cual se demuestra **la verdad del hecho** de haberse celebrado el acto.



Vicios de los actos jurídicos

CAPÍTULO 6 :

SECCIÓN 1ª : **LESIÓN**

*ARTÍCULO 332.- Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de **notable desproporción** de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda. El afectado tiene opción para **demandar la nulidad o un reajuste equitativo** del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.*

El negocio afectado por el vicio de lesión se realiza con discernimiento, intención y libertad, esto es, con todos los elementos internos de la voluntad sanos. Sin embargo, existe una anomalía del negocio que se produce por la explotación que realiza una de las partes al aprovecharse de la necesidad, debilidad psíquica o de la inexperiencia de la otra.

SIMULACIÓN

ARTÍCULO 333.- Caracterización. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten.

Consiste en un acto o negocio jurídico que, por acuerdo de partes, se celebra exteriorizando una declaración recepticia **no verdadera**, que tienen por finalidad **engañar a terceros.**

Simulación absoluta …… una ilusión ; generar una apariencia.

Simulación relativa…….relativa a la naturaleza del acto (una compraventa que encubre una donación).

…….. sobre su contenido y objeto (cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas)

…….. sobre las personas que intervienen en el acto.

Fraude

ARTÍCULO 338.- Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna.

Inoponibilidad: los terceros pueden oponerse a que el acto produzca efectos en su contra.

CAPÍTULO 7 **Modalidades de los actos jurídicos**

SECCIÓN 1ª

Condición

*ARTÍCULO 343.- Alcance y especies. Se denomina **condición** a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su **plena eficacia o resolución** a un hecho futuro e incierto. Las disposiciones de este capítulo son aplicables, en cuanto fueran compatibles, a la cláusula por la cual las partes sujetan la adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes o pasados ignorados.*

Condición suspensiva o resolutoria La condición es suspensiva cuando supedita la adquisición del derecho a la realización del hecho previsto. Es resolutoria cuando la condición deja en suspenso la extinción de un derecho ya adquirido.

Ineficacia de los actos jurídicos

SECCIÓN 1ª

Disposiciones generales

ARTÍCULO 382.- Categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas.

Inválido : el acto no tiene valor.

Ineficaz : el acto no produce efectos (la caducidad, la resolución, la revocación y la rescisión).

ARTÍCULO 384.- Conversión. El acto nulo puede convertirse en otro diferente válido cuyos requisitos esenciales satisfaga, si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían querido si hubiesen previsto la nulidad.

…

ARTÍCULO 386.- Criterio de distinción. Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en protección del interés de ciertas personas.

ARTÍCULO 387.- Nulidad absoluta. Consecuencias. La nulidad absoluta puede declararse por el juez, aun sin mediar petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción.

ARTÍCULO 388.- Nulidad relativa. Consecuencias. La nulidad relativa sólo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente puede invocarla la otra parte, si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto, no puede alegarla si obró con dolo.

ARTÍCULO 389.- Principio. Integración. Nulidad total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad parcial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones. La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables. Si no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad total. En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes.

Efectos de la nulidad

ARTÍCULO 390.- Restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Capítulo 3 del Título II del Libro Cuarto.

…

ARTÍCULO 392.- Efectos respecto de terceros en cosas registrables. Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor, y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho.

Comentario respecto de las firmas: el CCyCN incorpora el concepto de **firma digital** como firma válida

ARTÍCULO 288.- Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.

Según el art. 2º de la ley 25.506, “se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma”. En su art. 3º se equipara el valor de esta clase de firma a la de la firma manuscrita, incluso en lo vinculado a los efectos debidos a su omisión.